

1500111-13.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2012475/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22440052 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 351/22/429 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500111-13.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2012475/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22440052 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 351/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2012475 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2012475 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 351/22/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Samuel Angelo Mariano da Silva

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD .

Réu Preso

Aos 14/06/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, DR. CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, SAMUEL ANGELO MARIANO DA SILVA, acompanhado de seu(a) d. Defensor, DR. ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA, OAB 202.702/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida uma testemunha, bem como

o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. SAMUEL ÂNGELO MARIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 18h40min, na Rua Cristóvão Colombo nº 1819, Jardim Nazareth e na Estrada da Boiadeira, nº 149, Estância São Carlos, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, transportava, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 2.686,72 gramas de maconha, distribuídas em 08 tijolos e 03 porções, e 51,44 gramas de cocaína, distribuídas em 03 porções. O réu foi notificado (fls. 119) e apresentou defesa escrita (fls. 124 e 125/127). A denúncia foi recebida em 23 de março de 2022 (fls. 129/130). Em seguida, o réu foi regularmente citado (fls. 146). Nesta data, foi realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foi ouvida a testemunha comum PM Osvaldo Brolini Júnior. Após, o réu foi interrogado. Em debates orais, a d. representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a r. Defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão e benesses quanto à pena e ao regime. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias das drogas apreendidas (fls. 32/37), laudo de constatação (fls. 44/47), exame químico-toxicológico (fls. 91/93 e 95/97), laudo pericial dos instrumentos do crime (fls. 98/100) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 06) quanto em Juízo, o réu Samuel Ângelo Mariano da Silva admitiu que realmente estava guardando as drogas apreendidas para terceira pessoa e que receberia a quantia de R\$ 550,00 por semana. Alegou que, na data dos fatos, havia recebido uma mensagem com a localização de onde deveria entregar parte da droga e, enquanto levava os entorpecentes, foi abordado pelos policiais militares, que encontraram as porções e, em seguida, foram até sua residência, onde localizaram o restante das drogas. Por sua vez, o policial militar Osvaldo Brolini Júnior, tanto na fase policial (fls. 03) quanto em Juízo, narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Nazaré, quando visualizou um veículo VW/Santana ocupado por três pessoas estacionado pela rua Cristóvão Colombo, numeral 1819. Contudo, ao notar a presença da guarnição, o motorista apresentou intenso nervosismo, motivo pelo qual decidiu abordar os ocupantes do veículo. Na ocasião, o motorista se identificou como Samuel Ângelo e, em revista pessoal, foi localizado em seu poder R\$ 67,00 no bolso da calça, tendo o mesmo confessado que debaixo do banco do passageiro haveria um pedaço de maconha, o qual foi apreendido, além da quantia de R\$ 550,00 em espécie. Indagado a respeito, o acusado relatou que a droga seria entregue a terceira pessoa, porém não identificou quem seria tal pessoa. Perguntado se havia mais drogas em sua posse, Samuel confessou que na residência de sua amásia, onde morava há mais de um mês, havia uma mochila com mais entorpecentes. De posse dessas informações, diligenciou até à estrada Boiadeira, numeral 149, Estância São Carlos, onde, sob uma geladeira, foi localizada uma mochila de cor preta contendo outras porções de maconha, cocaína, uma balança de precisão e uma faca utilizada no fracionamento de drogas. Ora, diante de tais circunstâncias, estando a confissão do réu em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, especialmente com o laudo de exame químico toxicológico juntado às fls. 91/93, não resta outro caminho a seguir que não a condenação do acusado como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, em atendimento ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, inicialmente, que a quantidade de droga apreendida (mais de 2,6kg de maconha e 51,44g de cocaína) supera, em muito, o que se verifica usualmente nos casos de tráfico, merecendo, portanto, ser considerada para fins de exasperação da pena-base. Além disso, verifico que o réu registra três condenações

definitivas e sem efeito de reincidência, conforme certidão de fls. 48/53 (processos nº 0004101-81.2010.8.26.0050, nº 0024047-39.2010.8.26.0050 e nº 0001227-38.2013.8.26.0400). Desse modo, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Já na segunda fase, há que se destacar que o acusado é triplamente reincidente, conforme certidão de fls. 51/52 (processos nº 0003177-48.2014.8.26.0400, nº 0005387-67.2017.8.26.0400 e nº 0001498-42.2012.8.26.0607). Todavia, por outro lado, há que se reconhecer, também, a atenuante da confissão. Assim, sopesando tais circunstâncias, elevo a pena até então aplicada em 1/3, passando a 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu SAMUEL ÂNGELO MARIANO DA SILVA à pena de 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente em face da tripla reincidência e dos maus antecedentes do acusado. Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso. Como o réu respondeu ao processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena, ficando autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), bem como decreto o perdimento do dinheiro (R\$ 617,00) e dos objetos apreendidos (fls. 14/15) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), oficiando-se. Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se oportunamente. Saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do MM. Juiz. Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.